合同的终结

英格兰合同法 | 学习指南 | 合同效力、义务终止与救济

分析时先理清时间顺序。问题是发生在订约时，影响了当事人的意思形成或合同效力，还是在有效合同存续期间才出现？这一点有助于确定适用的法律规则，并判断已付款项和已产生的权利应如何处理。

一、无效、可撤销与合同义务的解除

无效合同（void）自始不产生合同约束力。可撤销合同（voidable）在有权一方撤销前仍然有效。Discharge 指当事人不再承担有关合同义务。因根本性违约而终止合同时，通常免除的是尚未履行的主要义务，已经产生的权利仍可能继续存在。

二、不实陈述 | 误导性陈述是否促成了订约?

符合法律要件、并促使对方订立合同的不实陈述，通常使合同成为可撤销合同。撤销（rescission）可能受到限制。能否获得损害赔偿需要另行判断。英国《1967年不实陈述法》第1至2条涉及部分撤销限制及赔偿依据。

三、错误 | 订约时是否存在根本性的错误?

共同错误（common mistake）的适用范围很窄。上诉法院在 Great Peace 案中指出，双方的共同错误须使合同无法履行，合同也不得已分配该项风险。这只是部分条件。交易结果不如预期，通常不足以主张共同错误。其他类型的错误各有其适用条件。

四、违法性 | 具体请求能否获得支持?

先查明是否有适用的成文法。对于普通法上的违法性抗辩，Patel v Mirza 案要求考虑被违反规则的目的、其他受影响的公共政策，以及驳回请求是否符合比例原则。请求返还已付款项和请求强制履行合同，应分别分析。

> 法律英语 | **Void** 指自始不产生合同约束力。**Voidable** 指合同仍有效，但有权一方可以撤销。

影响订约意思的因素

一、胁迫（duress）| 不正当压力

判断压力是否不正当，以及它是否促成了协议。在经济胁迫中，当事人是否缺乏合理替代方案尤为关键。例如，供应商以不交付已经到期的货物为要挟，要求买方额外付款。如果买方没有现实的替代来源，就可能构成经济胁迫。Times Travel 案说明，以采取合法行动相威胁，只有在极少数情形下才构成胁迫。

二、不当影响（undue influence）| 滥用对他人的影响力

当事人可以直接证明不当影响。根据 Etridge 案，如果双方之间存在信赖关系，而交易本身又需要作出解释，法院可以据此推断存在不当影响。对方可以提出反证。独立的专业意见可能有助于判断。要查明意见涵盖了哪些内容，当事人能否独立作出决定。

例如，有人为自己信赖的顾问的债务提供担保，却没有明显理由。这时应查明担保人是如何作出决定的。

三、撤销（rescission）| 尽可能恢复订约前的状态

撤销通常旨在尽可能使双方恢复到订约前的状态。根据具体法律依据和案情，事后确认合同、第三人权利或返还困难等，都可能影响能否撤销。应查明压力何时消除、当事人何时获知关键事实，以及此后采取了什么行动。

四、按时间顺序核对证据

分析胁迫时，注意要挟内容、所设期限、替代方案以及当事人是否提出异议。分析不当影响时，查明交易由谁安排，决定是如何作出的。明确受影响的是原合同，还是之后达成的变更协议。

> **Duress** 侧重是否施加了不正当压力。**Undue influence** 侧重是否滥用了对他人决定的影响力。

有效合同义务的终止

一、履行 | 当事人完成约定的给付

妥当履行使已履行的义务消灭。普通买卖中，交货和付款可以完成双方的主要义务。另须查明是否有继续有效的条款，例如保密义务。

二、合意 | 当事人协商终止合同

当事人可以达成有效的终止协议，也可以行使合同约定的终止权。双方相互免除义务，可以构成对价（consideration）。注意合同对书面形式、签署或通知方式的要求。

三、违约 | 守约方在特定情况下可以选择终止

出现根本性违约（repudiatory breach）时，例如一方明确拒绝履行核心义务，守约方可以选择终止合同，也可以选择维持合同。就中间条款（innominate term）而言，Hong Kong Fir 案着重判断违约是否使守约方丧失实质上全部的合同利益。较轻的违约在证明损失后仍可能产生赔偿请求。因违约而终止合同，通常免除未来的主要义务，已产生的权利和赔偿请求则可能继续存在。

四、合同受挫（frustration） | 后发事件根本改变履行

在没有相关过错的情况下，后发事件可能使履行变得不可能、违法，或与原先约定的履行根本不同。应先查合同如何分配风险。单纯增加成本或造成延误，一般不足以成立合同受挫（Davis Contractors 案）。合同受挫时，未来的履行义务自动解除。在适用范围内，英国1943年立法规定了已付款项、履约费用及已取得利益的处理方式。

> 法律英语 | **Accept the repudiation** 指守约方选择因根本性违约而终止合同。**Frustration** 的要件满足时，合同自动解除。

案例练习与参考资料

码头展览

一家公司预订了特定展厅，在指定日期举办为期一天的展览，并预付3,000英镑。合同未分配展厅被依法关闭的风险。后来，一项无法预见的新命令禁止当天使用该展厅，双方均无过错。如果展厅仍可合法使用，但业主明确拒绝按期提供展厅，结果会怎样？

参考分析

行政禁令。 约定的使用在订约后变得违法，且合同未分配这项风险，因此很可能构成合同受挫，未来的义务自动解除。如果适用1943年法，原则上可以要求返还预付款，但法院可允许业主就符合法定条件的费用保留一定金额。

拒绝履行。 业主拒绝履行核心义务，很可能构成根本性违约。主办方可选择终止合同，并按违约赔偿的一般规则，就能够证明的损失请求赔偿。预付款能否返还，需要依据违约情形下适用的规则另行分析。

> 变式 | 签约前，业主明知尚未取得所需许可，却声称已经取得。主办方基于这项陈述签约。先分析是否构成不实陈述，以及能否撤销合同。

判例与立法选读

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | 不实陈述
Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407 | 共同错误
Patel v Mirza [2016] UKSC 42 | 违法性
Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | 经济胁迫
Royal Bank of Scotland v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | 不当影响
Hong Kong Fir Shipping v Kawasaki [1962] 2 QB 26 | 根本性违约
Davis Contractors v Fareham UDC [1956] AC 696 | 合同受挫
Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 ss 1–2 | 款项及利益的处理